广西新舵陶瓷有限公司“5·5”事故调查报告

2025年5月5日10时50分许，广西新舵陶瓷有限公司窑炉车间发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，县人民政府成立了由县政府办、公安局、应急管理局、司法局、人社局、经开区管委会、总工会和藤州镇人民政府等部门组成的广西新舵陶瓷有限公司“5·5”事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，并邀请县纪委监委机关、县检察院派员指导。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问和查阅有关资料，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位、人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

调查认定：广西新舵陶瓷有限公司“5·5”事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故概述

（一）事故发生时间

2025年5月5日10时50分许。

（二）事故发生地点

广西新舵陶瓷有限公司窑炉车间。

（三）事故发生有关单位

广西新舵陶瓷有限公司。

（四）事故类别

高处坠落事故。

（五）事故伤亡情况

事故共造成1人死亡。死者谢*攀，男，汉族，身份证住址是广西横县百合镇*******，身份证号为452122*******。生前为广西新舵陶瓷有限公司屋顶及瓦面改造的施工作业人员。

（六）事故造成的直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)有关规定统计，截至日前，事故造成直接经济损失约人民币壹拾陆万元整(¥160000.00)，主要包括谢*攀的医疗费、丧葬费。

二、基本情况

（一）事故发生单位及相关人员基本情况

1.广西新舵陶瓷有限公司（以下简称新舵公司）

企业统一社会信用代码91450422554718970D，类型有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人杨**，成立日期2010年04月07日，核准日期2025年03月04日，住所梧州市陶瓷产业园中和集中区(藤县藤州镇)。公司经营范围：一般项目：建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶瓷制品销售；日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售；建筑装饰材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；颜料制造；颜料销售；住房租赁；机械设备租赁；货物进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可

项目：住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2.邓。**男，汉族，身份证号为440922*******，身份证住址是广东省高州市云潭镇*******，是广西新舵陶瓷有限公司窑炉车间屋顶及瓦面改造和零星维修工程的承包者。

（二）工程项目情况

2025年4月25日，新舵公司与邓**签订《广西新舵陶瓷有限公司工程施工合同》，合同约定：新舵公司委托邓**承担车间屋顶及瓦面改造和零星维修工程，承接方式主要为：新舵公司包料，邓**包工；地点位于新舵公司大砖窑炉车间，施工内容一是改造大砖窑炉车间的屋顶及瓦面，重新加高顶面，使车间的空气可以流通，具体实施方案以及施工位置以大砖窑炉车间的说明为准，二是双方书面或口头协商一致的施工内容。2025年4月27日，新舵公司与邓**签订了《广西新舵陶瓷有限公司外协承包施工单位安全责任书》，明确了双方各自的安全管理职责。邓**施工队共有5人，分别是邓**、覃**、谢*火、谢*攀、梁**，邓**负责现场管理，覃**负责根据工程进度出具相应的材料清单给新舵公司，谢*火、谢*攀、梁**是工程项目施工现场作业人员。

（三）事故发生经过及应急处置情况

2025年5月5日6时30分，邓**施工队的谢*攀、梁**开始到窑炉车间屋面进行施工（当天谢*火因事请假），屋面与地面的高度约11米，当天的工作内容为安装气楼顶部的瓦面。8时30分左右，邓**来到施工现场下方的地面处负责警戒，防止其他人员进入

下方的危险区域。在此后的期间，安装施工持续进行中。10 时 50 分左右，临近下班时间，因窑炉车间内炎热邓**就先行回宿舍，新舵公司窑炉车间员工莫**、胡**突然听到“**哱**”的响声，扭头发现距离他们约 3 米处有个人从屋面上掉了下来，胡**马上打电话向窑炉班长和窑炉技术员报告发生事故情况。邓**刚到宿舍便接到电话说：“快点回施工现场，有人在屋面掉下来了。”挂完电话后邓**便马上赶往现场。接到报告的新舵公司人事行政部经理黄**、安全办主任张**也赶往事故现场。11 时左右，邓**、黄**、张**等人到达现场，现场的其他工人已拨打 120 急救电话，张**再次拨打 120 急救电话，请求医生加紧赶来，通知 120 急救后，张**接着向新舵公司法定代表人杨**以及县经开区管委会汇报事故情况。12 时左右，藤县人民医院的医护人员赶到事故现场后，将谢*攀紧急送往县人民医院进行抢救。12 时 20 分，谢*攀被送达县人民医院重症医学科，经过进行 2 次手术抢救后，谢*攀在重症医学科继续进行治疗。

2025 年 5 月 20 日 9 时，谢*攀出现病情恶化，经医护人员积极抢救治疗，9 时 35 分宣告谢*攀死亡，死亡原因为颅脑损伤特重型、肝挫裂伤并出血、中枢性呼吸循环衰竭等。

经评估，事故涉及的相关部门单位在应急救援处置工作中并无不当之处，在事故应急救援处置中未发生次生事件和衍生事件。

（四）事故现场勘验情况

在接到广西新舵陶瓷有限公司的事故报告后，县应急管理局、经开区管委会相关领导率领工作人员赶赴事故现场，详细了解伤者情况、勘验现场情况，并向相关人员调查问询。

现场勘验发现事故发生点位于广西新舵陶瓷有限公司窑炉车间的3号窑炉旁，事故现场拉起了警戒线，警戒线内地面位置有散落的石棉瓦碎片，旁边有一个装瓷砖碎片的箱子，正上方屋面顶部有一个窟窿。



图一 事故现场情况



图二 事故现场情况

（五）事故善后

事故发生后，新舵公司与谢*攀亲属协商善后事宜。5月29日，由藤州镇人民政府组织调解，新舵公司与邓**等人垫付谢*攀的医疗费用及丧葬费共计人民币160000元（大写：壹拾陆万元整），后续最终责任赔偿将通过司法途径解决，目前家属情绪稳定。

三、事故发生的原因分析

（一）直接原因

谢*攀，考取了高处作业操作资格证（有效期2024年4月29日至2030年4月8日），但在实际施工操作过程中没有按规定正确佩戴和使用安全防护用品、用具，从事屋顶及瓦面改造作业，踩踏到无法承受其荷载的石棉瓦面，导致其从屋面坠落至地面。

（二）间接原因

1.邓**作为屋顶及瓦面改造项目的承包者，未按规定对作业人员进行安全技术交底;作业现场未按规定搭设走道板、挂设安全平网等有针对性的安全防护措施，在不具备安全生产条件的情况下组织工人进行施工;在屋面施工作业尚未结束的情况下,先行离开现场,未督促作业人员按规定正确使用劳动防护用品,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

2.新舵公司作为屋顶及瓦面改造项目的发包单位，违法将工程发包给不具备安全生产相应资质的个人；未对项目施工现场进行安全检查和有效监管；未建立安全风险分级管控制度和事故隐患排查治理制度,没有及时发现并采取技术、管理措施消除事故隐患。

四、事故责任认定及对相关责任单位、人员处理建议

（一）谢*攀,新舵公司屋顶及瓦面改造项目工程作业人员。持有高处作业操作资格证，但在实际施工过程中未按规定正确佩戴和使用高处作业安全防护用品、用具[①]，且在无防护的轻质型材屋面上行走、作业[②]，造成其高处坠落死亡，对此事故负有直接责任。鉴于谢*攀在事故中死亡，建议不追究其责任。

①《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)第3.0.5条:“高处作业人员应根据……,并按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。”

②《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)第5.2.8条:“屋面作业时应符合下列规定:……;2、在轻质型材等屋面上作业,应搭设临时走道板,不得在轻质型材上行走;安装轻质型板前,应采取在梁下支设安全平网或搭设脚手架等安全防护措施。”

（二）邓,新舵公司屋顶及瓦面改造项目工程的承包者、现场负责人。**未对雇请的作业人员进行安全技术交底，没有监督、教育从业人员按照规定正确佩戴、使用劳动防护用品[③]，作业现场未按规定搭设临时走道板、挂设安全平网等有针对性安全防护措施[②]，在不具备安全生产条件的情况下组织工人进行施工，在此事

故中负有直接管理责任④。建议由县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条⑤的规定对其进行处理。

（三）张，新舵公司安全办主任。**未对外包施工的屋顶及瓦面作业现场开展安全检查，未能及时排查外包工程队现场作业人员存在违法违规作业的安全事故隐患；在车间下方检查时发现外包工程队存在安全措施落实不到位的情况，但未能及时督促外包工程队落实整改措施，在此事故中负有主要管理责任④。建议由县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条⑤的规定对其进行处理。

（四）杨，新舵公司法定代表人。**对外包工程队的监督管理工作不到位，未有效组织监督、检查外包工程的安全生产工作，未及时发现外包工程队的作业人员现场违规违法作业等安全隐患情况，并采取技术、管理措施消除生产安全事故隐患⑥，在此事故中负有重要管理责任。建议由县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条⑦的规定对其进行处理。

（五）新舵公司。违法将工程发包给不具备安全生产相应资质的个人，未对外包施工作业的安全生产工作统一协调、管理⑧，未对外包施工作业过程进行安全检查，未采取技术、管理措施进行

---

②《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第5.2.8条：“屋面作业时应符合下列规定：……；2、在轻质型材等屋面上作业，应搭设临时走道板，不得在轻质型材上行走；安装轻质型板前，应采取在梁下支设安全平网或搭设脚手架等安全防护措施。”

③《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

④《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 第五项、第六项、第七项：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。”

⑤《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

⑥《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 第五项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。”

安全有效的监管，未及时发现并消除事故隐患，未构建安全风险分级管控、隐患排查治理机制和风险防范化解机制⑨，在此事故中负有管理责任。建议由县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项⑩的规定对其进行处理。

五、事故整改和防范措施建议

（一）深刻汲取事故教训。

各乡镇、各有关部门及有关企业要深刻汲取此次事故教训，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针和坚持人民至上、生命至上的安全生产工作理念，举一反三，开展警示教育，加强作业过程中风险识别与控制，全面开展隐患排查，完善隐患排查治理台账，加大排查治理力度，坚决杜绝类似事故发生。

新舵公司要针对事故原因及暴露出的问题狠抓整改，认真履行自身的安全生产责任，规范承包行为，严禁将工程项目发包给不具备相应安全生产条件或资质的单位或个人，切实加强对外包工程的安全监管工作，进一步加强外包施工现场安全管控，强化对外包工程重点区域、重点环节、关键部位和危险作业项目的安全监控，发现安全问题的，提出并督促落实相应安全保障措施，及时制止“三违”行为。

(二)压实企业安全生产主体责任。

---

⑦《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 第一项：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。”

⑧《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：“ 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。……生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。”

⑨《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 第二款：“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……”

⑩《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……。”

各相关企业要严格落实安全生产主体责任，要认真对照《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规规定，加强对从业人员的安全知识教育和培训，有效提高从业人员的安全技能、安全意识和自身保护能力，加强现场安全管理，强化施工现场的监督检查，防范事故发生。

（三）强化政府部门安全生产监管责任。

各乡镇、各有关部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，坚持“全覆盖、零容忍严执法、重实效”的要求，坚持问题导向，加强对简易建筑工程的排查治理和安全巡查力度，依职权对本行业（领域）开展执法检查彻底排查治理安全隐患，督促企业强化安全生产管理和安全隐患排查治理，并落实整改，实行闭环管理。确保不发生各类安全生产事故，扎实推进安全生产工作平稳向好发展，营造安全、和谐的社会环境。